

1505949-54.2022.8.26.0132

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... próprias para praticar o furto; não é verdade que tenha confessado furtos anteriores a tal policial, o qual o agrediu fisicamente e quis obriga-lo a confessar a prática de furtos no local, juntamente com outro policial que ali foi chamado; não conhecia a vítima e o policial Celio Victor. A negativa de autoria, quanto à tentativa de furto, porém, deve ceder diante das provas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1505949-54.2022.8.26.0132

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297164/2022 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 28370972 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2297164 - 02º D.P. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO CALANDRELLI

Data da Audiência:

07/12/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 07/12/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1505949-54.2022.8.26.0132, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) SERGIO CALANDRELLI. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. ETTORRE GUERREIRO LOTTO. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas a vítima (G.G.) e uma testemunha comum (Célio Victor da Mota, policial militar), e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral, com cópia

anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. SERGIO CALANDRELLI, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, I e II, por diversas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, pela seguinte prática delitiva: “Consta do incluso inquérito policial que, em data incerta, mas no mês de outubro de 2022, na Rua 7 de Setembro, nº 405, Higienópolis, nesta cidade e comarca de Catanduva/SP, SERGIO CALANDRELLI, qualificado a fls. 05 e 07, por diversas vezes, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu, para ele, fios de cobre, torneiras e fechaduras, pertencentes à vítima Gustavo Gimenes Lopes. Segundo apurado, por diversas vezes, mediante escalada do para-raios e rompimento de obstáculo, o denunciado adentrou no imóvel e subtraiu, para ele, diversos fios de cobre, torneiras e fechaduras, todos pertencentes a Gustavo Gimenes Lopes. No dia 30 de outubro de 2022, por volta das 20h30m, o denunciado retornou ao local dos fatos para dar continuidade às subtrações, porém, no momento em que escalava o para-raios, Célio Victor da Mota o surpreendeu e determinou que descesse do local. O denunciado atendeu ao determinado por Celio e o confessou a subtração de fios e outros objetos no local. Assim, Célio acionou a Polícia Militar e Sergio tentou empreender fuga, ocasião em que Célio o conteve até a chegadas dos policiais. Realizada busca pessoal, os policiais apreenderam chaves de fenda na pochete do denunciado, utilizadas para quebrar paredes e retirar os fios e demais objetos subtraídos. Interrogado a fls. 05, o denunciado negou os fatos lhe imputados. Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência SERGIO CALANDRELLI, como incurso nas penas do artigo art. 155, §4º, incisos I e II, por diversas vezes, na forma do artigo 71, do Código Penal, requerendo que R. e A. esta, seja ele citado, para que se veja processar, até final condenação, observando-se o rito processual adequado (art. 394 do CPP), intimando-se as pessoas abaixo relacionadas, para que venham depor sobre os fatos, em juízo, sob as penas da lei.”. O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 80/82). Recebida a denúncia de págs. 102/103 em 07/11/2022 (págs. 106/108), foi o acusado citado e apresentou resposta à acusação de págs. 120/126. Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela procedência da ação penal, ao passo que a nobre Defesa pugna pela absolvição, alegando insuficiência probatória. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pese o respeito que merecem o Dr. Advogado, o acusado e o Dr. Promotor de Justiça oficiante, a acusação é parcialmente procedente, uma vez que a conduta do acusado ficou apenas na esfera da tentativa, conforma diante será exposto. A ocorrência da infração penal está provada por intermédio do boletim de ocorrência elaborado a respeito dos fatos, dos autos de exibição e apreensão de pág. 43, do laudo pericial de págs. 144/154 e da prova oral colhida nas fases policial e judicial. A autoria, quando à tentativa de furto, também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 5), o acusado negou a prática delitiva, alegando que sequer estava de posse de chave de fenda na ocasião em que foi detido. No interrogatório hoje prestado, continuou negando a prática da infração penal, alegando que apenas passava pela via pública, de bicicleta, ocasião em que foi abordado pelo policial Celio Victor, que estava defronte do local dos fatos e do outro lado da calçada, dentro de um automóvel; não estava, portanto, escalando o estabelecimento comercial da vítima; não estava de posse de ferramentas próprias para praticar o furto; não é verdade que tenha confessado furtos anteriores a tal policial, o qual o agrediu fisicamente e quis obriga-lo a confessar a prática de furtos no local, juntamente com outro policial que ali foi chamado; não conhecia a vítima e o policial Celio Victor. A negativa de autoria, quanto à tentativa de furto, porém, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação, uma vez que a vítima foi ouvida nesta data e confirmou a ocorrência da infração penal no local. Além disso, o policial Celio Victor, ouvido nesta audiência, disse que, pelo fato de a vítima ser amiga sua, tomou ciência da ocorrência dos furtos no local; tentou apurar a ocorrência dos furtos, porém sem êxito; no dia dos fatos, passava pelo local e viu que o acusado estava nas proximidades do telhado do imóvel, próximo à corda do para-raios ali existente; o acusado estava de posse de duas chaves de fenda próprias para praticar

furtos e confessou que havia praticado furtos no local, assim como confessou que ali estava para praticar subtração. Assim, diante da apreensão de ferramentas e dos relatos da vítima e do referido policial, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado havia dado início à execução de um furto, tanto que já escalava o local e estava próximo ao telhado, cuja subtração somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, ou seja, a atuação do policial Celio Victor. Desse modo, cometeu o acusado a infração penal e tentativa de furto no dia dos fatos, tendo sua negativa de autoria, por outro lado, ficado isolada nos autos. No que toca aos furtos ocorridos em data anterior, a prova é insuficiente para condenação, uma vez que nada foi apreendido em poder do acusado, nenhuma outra prova foi produzida contra ele e apenas uma filmagem feita pelo policial Celio Victor, que ali estava na condição de amigo da vítima e em horário de folga, é por demais frágil para alicerçar o decreto condenatório, razão pela qual, quanto aos furtos anteriores, deve militar, em favor do acusado, o princípio "in dubio pro reo", pelo qual a dúvida favorece o agente. A qualificadora de escalada está provada pelo depoimento do policial Celio Victor e pelo laudo pericial de págs. 144/154. Assim, o decreto condenatório é de rigor somente pela infração penal de furto qualificado na forma tentada. Passo a dosar a pena. Na primeira fase, levando-se em conta os maus antecedentes criminais do acusado (Processos nºs 00344-78.2014.8.26.0576 e 0000108-16.2014.8.26.0559 - págs. 49/50 e 52), fixo a pena base em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, tendo em vista a reincidência do acusado (processo nº 0010904-15.2014.8.26.0576 - pág. 49, não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), aumento a pena em mais 1/6, para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Na terceira e última fase, tendo em vista que a infração penal ficou apenas na forma tentada, reduzo a pena em 2/3, para torná-la definitiva em 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 04 (quatro) dias multa. A redução foi a máxima, porque o acusado pouco percorreu o "iter criminis", tanto que nada levou do local e foi surpreendido ainda nas proximidades do telhado do estabelecimento comercial da vítima. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena, levando-se em conta os péssimos antecedentes criminais e a reincidência, será o fechado, compatível e necessário para reprovar e prevenir o crime. Pelos mesmos motivos (péssimos antecedentes e reincidência), nego-lhe a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, bem como o "sursis". Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a acusação contida nesta ação que a JUSTIÇA PÚBLICA, para o fim de CONDENAR o acusado SERGIO CALANDRELLI, nos autos qualificado, como incurso no art. 155, §4º, II, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 04 (quatro) dias-multa, na proporção já mencionada. Condono o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, uma vez que ele permaneceu preso durante toda a instrução processual, não se justificando a soltura nesta fase, já com condenação em primeira instância, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na decisão de págs. 80/82.

Deixo de fixar a reparação do dano, porque tal não foi objeto do pedido, razão pela qual, neste ponto, ficaram prejudicados o contraditório e a ampla defesa, de tal sorte que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ofende a Constituição Federal. Com o trânsito em julgado desta, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Expeça-se guia de execução provisória. A inscrição do nome do acusado no rol dos culpados foi abolida pelas normas de serviço da E. Corregedoria Geral da Justiça deste Estado (art. 372, "caput"). Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, as partes e o acusado pediram a palavra pela ordem para renunciar

ao direito de recurso, motivo pelo qual o MM Juiz deliberou: homologo a renúncia ao direito de recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e expeça-se o que mais for necessário, inclusive certidão de honorários. Expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Tendo em vista que o acusado foi defendido por Defensor dativo, deixo de determinar a sua intimação para o pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Expeça-se guia de execução da pena definitiva e providenciem-se as comunicações de praxe. Após, conclusos para deliberações finais. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.